

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2564/2541

บริษัท เงินทุน ยิบอิน ซอย เงินทุน  
จำกัด

โจทก์

บริษัท ธง ชัย สยาม จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 79

หากข้อเท็จจริงได้ความตามคำร้อง ของ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ว่าสำนักงานของ  
ทนายจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามที่พนักงานเดินหมายไปปิดหมายนั้นได้เลิกประกอบ  
กิจการไปนานแล้ว ไม่มีผู้ใดอาศัยอยู่ในสำนักงานดังกล่าว ซึ่งพนักงานเดินหมาย ก็  
ทราบดี จำเลยที่ 1 และที่ 2 ย่อมไม่อาจทราบเรื่องหมายนัด ฟังคำพิพากษาศาล  
อุทธรณ์ได้ ชอบที่ศาลชั้นต้นจะต้องทำการ ไล่สวนให้ได้ความว่าการส่งหมายนัดดัง  
กล่าวให้จำเลยที่ 1 และ ที่ 2 ชอบแล้วหรือไม่ก่อน

---

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์ที่ดินโฉนดเลขที่  
85444 และ 85445 พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 2 และที่ 3 นำออกประมูลขาย  
ทอดตลาด ในราคา 11,600,000 บาท ต่อมาจำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำร้องว่าเจ้า  
พนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์ที่ถูกยึดให้แก่นายชาติรี งามอภิชน และนาย  
ชาญ เขียวรณนทร์ โดยมีชอบ และในราคาต่ำกว่าความเป็นจริง ขอให้เพิกถอนการ  
ขายทอดตลาดและดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ โจทก์คัดค้าน ศาลชั้นต้นได้สวน

แล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องของ จำเลยที่ 1 และที่ 2 จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์ในการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นส่งหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไปให้ ทนายความโจทก์และทนายความจำเลยที่ 1 และที่ 2 เฉพาะทนายความจำเลยที่ 1 และที่ 2 ส่งโดยวิธีปิดหมาย ถึงวันนัดจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ไปศาล ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาให้ผู้รับมอบฉันทะทนายความโจทก์ฟังและถือว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ ทราบคำพิพากษาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำร้องว่า พนักงานเดินหมายส่งหมายนัดให้แก่นายนิพัทธ์ ปิ่นแสง ทนายความจำเลยที่ 1 และที่ 2 โดยการปิดหมายที่สำนักงานเลขที่ 723/48 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานดังกล่าวได้เลิกประกอบกิจการไปนานแล้ว นายนิพัทธ์ย้ายไปอยู่ที่สำนักงานอื่น จำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงไม่ทราบวันนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาไปจึงเป็นการไม่ชอบ ขอให้แจ้งวันนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ใหม่

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ว่า การส่งหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบหรือไม่ ตามรายงานการเดินหมายของกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2536 ว่าพนักงานเดินหมายได้นำหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไปที่บ้านเลขที่ 723/84 ถนน

เจริญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งให้แก่นายนิพัทธ์ ปิ่นแสง ทนายจำเลยที่ 1 และที่ 2 แต่ไม่พบตัว พบแต่บ้านปิดประตูใส่กุญแจ จึงได้ปิดหมายตามคำสั่งศาล การที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำร้องลงวันที่ 14 ตุลาคม 2537 อ้างว่า สำนักงานของนายนิพัทธ์ทนายจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามที่พนักงานเดินหมายไปปิดหมายนั้นได้เลิกประกอบกิจการไปนานแล้ว ไม่มีผู้ใดอาศัยอยู่ในสำนักงานดังกล่าวซึ่งนายสุชล ปานกลาง พนักงานเดินหมายก็ทราบดี ซึ่งหากข้อเท็จจริงได้ความตามคำร้องดังกล่าว จำเลยที่ 1 และที่ 2 ย่อมจะไม่ทราบเรื่องหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ การที่ศาลล่างทั้งสองด่วนยกคำร้องของจำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงเป็นการไม่ชอบ ศาลชั้นต้นสมควรที่จะต้องทำการไต่สวนให้ได้ความว่าการส่งหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ชอบแล้วหรือไม่"

พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้นและคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนคำร้องของ จำเลยที่ 1 และที่ 2 แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

(เรื่องฤทธิ์ ศรีวรรณะ-สันติ ทักกราล-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |